

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1332/2543

นาย ปรีชา สกุลดีเลิศ
บริษัท โพลัสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8, มาตรา 49
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 123, มาตรา 124

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานตามเดิมและรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย โดยอ้างเหตุประการแรกว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม เพราะจำเลยมิได้ประสบภาวะการขาดทุน แต่จำเลยกลับมีรายได้และกำไร ไม่มีเหตุจำเป็นใด ๆ ที่จำเลยจะต้องเลิกจ้างโจทก์ จำเลยยังสามารถหามาตรการอื่น ๆ เช่น ให้โจทก์ไปทำงานในแผนกอื่นหรือตำแหน่งอื่นได้ เป็นการกล่าวหาว่า การกระทำของจำเลยเป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติให้โจทก์ต้องร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการอย่างใดก่อนที่จะดำเนินการในศาลแรงงาน โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยในกรณีดังกล่าวต่อศาลแรงงานได้โดยไม่ต้องร้องเรียนหรือปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เสียก่อน กรณีไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 8 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522

ส่วนข้ออ้างอีกประการหนึ่งตามคำบรรยายฟ้องที่ว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลบังคับโดยไม่เข้าข้อยกเว้นตามพระราช

บัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม นั้น กรณีฝ่าฝืนมาตรา 123 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ฯ มาตรา 124 มิได้บังคับให้ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หากผู้เสียหายไม่ประสงค์จะเรียกร้องสิ่งใด แต่ถ้าผู้เสียหายประสงค์จะเรียกร้อง ผู้เสียหายจะต้องกระทำโดยการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการฝ่าฝืนอันแสดงให้เห็นว่ามีการบังคับให้ผู้เสียหายต้องกระทำ เมื่อฟ้องโจทก์ กล่าวหาว่าจำเลยฝ่าฝืนมาตรา 123 ขอให้รับโจทก์เข้าทำงานต่อไปและรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเท่าค่าจ้างเดือนสุดท้ายโดยโจทก์มิได้ร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เสียก่อนตามมาตรา 124 โจทก์จึงดำเนินการในศาลแรงงานโดยฟ้องจำเลยในกรณีนี้ ไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 วรรคท้าย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2533 โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้จัดการแผนกข้อมูลข่าวสาร ได้รับเงินเดือนสุดท้ายในอัตราเดือนละ 66,340 บาท และค่าน้ำมันรถที่จำเลยจ่ายเหมาให้โจทก์เป็นรายเดือน และถือเป็นค่าจ้างอีกเดือนละ 5,000 บาท เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2539 สหภาพแรงงานหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ซึ่งเป็น สหภาพแรงงานประจำและในสถานประกอบการของจำเลยได้ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้กับจำเลยมีผลใช้บังคับ 2 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 ซึ่งอยู่ในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างสหภาพแรงงานหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และจำเลยมีผลใช้บังคับ จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์และลูกจ้างอื่น ๆ ในแผนกข้อมูลข่าวสาร โดยให้เหตุผลทางธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2540 และได้

จ่ายเงินเดือนค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือน เนื่องจากมิได้บอกกล่าวล่วงหน้ากับ
จ่ายเงินโบนัสและค่าชดเชยให้โจทก์แล้ว การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการเลิก
จ้างโดยไม่เป็นธรรมเนื่องจากจำเลยมิได้ประสพภาวะการขาดทุน และไม่มีเหตุจำเป็น
ใด ๆ ที่จะต้องเลิกจ้างโจทก์เพราะยังสามารถหามาตรการอื่น ๆ แก้ไขได้โดยไม่ต้อง
เลิกจ้างโจทก์ นอกจากนี้การเลิกจ้างดังกล่าวอยู่ในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างมีผลใช้บังคับ และเหตุผลในการเลิกจ้างไม่เข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา 123
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม
จำเลยไม่มีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสีย
หายขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์เข้าทำงานตามเดิม และรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเท่าค่า
จ้างเดือนสุดท้ายเดือนละ 71,340 บาท นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2540 อันเป็นวันถัด
จากวันที่จำเลยได้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์ถึงวันที่จำเลยรับ
โจทก์เข้าทำงาน พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันครบกำหนด
จ่ายเงินเดือนแต่ละเดือนถึงวันที่ชำระเสร็จ หรือให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเท่าเงินเดือน
สุดท้ายของโจทก์เป็นเวลา 8 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 570,720 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 22 เมษายน 2540 อันเป็นวันเลิกจ้างเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างระหว่างสหภาพแรงงานหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และจำเลยมีผลใช้
บังคับ จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์และลูกจ้างอื่น ๆ ในแผนกข้อมูลข่าวสารของจำเลยโดย
ให้เหตุผลทางเศรษฐกิจ ทั้งที่ในระหว่างเลิกจ้างโจทก์ จำเลยมิได้ประสพภาวะ
ขาดทุน แต่บริษัทจำเลยกลับมีผลกำไรอย่างมหาศาล และไม่มีเหตุจำเป็นอย่างใด ๆ
ที่จะเลิกจ้างโจทก์ จึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นอกจากนี้การเลิกจ้างดังกล่าวอยู่

ในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ และเหตุผลในการเลิกจ้างดังกล่าวไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมนั้นตามสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามที่โจทก์ฟ้อง เป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องโดยอ้างสิทธิตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง อันเป็นการใช้สิทธิตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งโจทก์ต้องยื่นคำร้องกล่าวหาจำเลยต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 124 เมื่อปรากฏว่าโจทก์มิได้ยื่นคำร้องกล่าวหาจำเลยต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับข้อพิพาทในคดีนี้ก่อนแต่อย่างใด โจทก์จึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 บรรดาข้อพิพาทยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ที่ขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานตามเดิม และรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายโดยอ้างเหตุประการแรกว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมเพราะจำเลยมิได้ประสพภาวะการขาดทุน แต่จำเลยกลับมีรายได้และกำไรไร้มิเหตุจำเป็นใด ๆ ที่จำเลยจะต้องเลิกจ้างโจทก์ จำเลยยังสามารถหามาตรการอื่น ๆ เช่น ให้โจทก์ไปทำงานในแผนกอื่นหรือตำแหน่งอื่นได้นั้นเป็นการกล่าวหาว่าการกระทำของจำเลยเป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 49 ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติให้โจทก์ต้องร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการอย่างใดก่อนที่จะดำเนินการในศาลแรงงาน ดังนั้น โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยในกรณีดังกล่าวต่อศาลแรงงาน

กลางได้โดยไม่ต้องร้องเรียนหรือปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เสียก่อน กรณีไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 8 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522

ส่วนข้ออ้างอีกประการหนึ่งตามคำบรรยายฟ้องที่ว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ ในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับและเหตุผลในการเลิกจ้างของจำเลยไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม จำเลยไม่มีสิทธิเลิกจ้างโจทก์นั้น เห็นว่า ในส่วนนี้โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา 123 นั้น มาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า "เมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรา 121 มาตรา 122 หรือมาตรา 123 ผู้เสียหาย เนื่องจากการฝ่าฝืนอาจยื่นคำร้องกล่าวหาผู้ฝ่าฝืนต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการฝ่าฝืน" บทบัญญัติดังกล่าวมิได้บังคับให้ผู้เสียหาย ต้องยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หากผู้เสียหายไม่ประสงค์จะเรียกร้องสิ่งใด แต่ถ้าผู้เสียหายประสงค์จะเรียกร้องผู้เสียหายจะต้องกระทำโดยการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการฝ่าฝืน อันแสดงให้เห็นว่ามีการบังคับให้ผู้เสียหายต้องกระทำ เมื่อฟ้องโจทก์ในส่วนนี้กล่าวหาว่าจำเลยฝ่าฝืนมาตรา 123 ขอให้รับโจทก์เข้าทำงานต่อไปและรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเท่าค่าจ้างเดือนสุดท้ายโดยมิได้ร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เสียก่อนตามมาตรา 124 โจทก์จึงดำเนินการในศาลแรงงานกลางโดยฟ้องจำเลยในกรณีนี้ไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 วรรคท้าย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ศาลแรงงานกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาเฉพาะข้อที่
กล่าวหาว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมต่อไป นอกจากนี้แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง

(กมล เพียรพิทักษ์-สละ เทศร่ำพรรณ-จรัส พวงมณี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>